

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5087/2532

นาย มนบุญ อยู่ แล้ว
นาง พลัน อยู่ แล้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1381

น. สามีจำเลยครอบครองที่พิพาทแทนโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเมื่อ น.ตายจำเลยครอบครองต่อมาถือว่าเป็นการครอบครองแทนโจทก์ การที่ น. ไปแจ้งขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวแสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการครอบครองต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 ฉะนั้นแม้ น.และจำเลยจะทำประโยชน์ในที่พิพาทมาช้านานเพียงไรก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง โจทก์เรียกร้องให้คืนที่พิพาทได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับยกให้ที่ดิน 2 แปลงจากนายเป็ด อยู่แล้ว และ นางนิม อยู่แล้ว บิดามารดาโจทก์นายเป็ดช่วยดูแลที่ดินให้โจทก์จนกระทั่งตาย โจทก์ซึ่งมีภุมิลำเนาอยู่ที่อยู่ จึงพุดฝากที่ดินดังกล่าวไว้กับนายนาน อยู่แล้ว และจำเลยซึ่งเป็นสามีภริยากัน ให้ดูแลรักษาแทนโจทก์ ต่อมานายนาน อยู่แล้ว ถึงแก่กรรม โจทก์บอกให้จำเลยส่งมอบที่ดินคืน แต่ปรากฏว่า นายนาน เอาที่ดินนั้นไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไว้และจำเลยไม่ยอมคืนให้โจทก์ ขอศาลสั่งเพิกถอนชื่อนายนาน อยู่

แล้วออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2116 และเลขที่ 3875 และ
พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทนายเปิด นางนิม อยู่แล้ว ยกให้นายนาน อยู่แล้ว
สามีจำเลยและจำเลยกับสามีครอบครองทำประโยชน์โดยสงบเปิดเผย ในฐานะ
เจ้าของตลอดมาเกิดกว่า 10 ปีจำเลยกับสามีไม่เคยรับฝากที่ดินพิพาทจากโจทก์ และ
สามีจำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทแล้ว ซึ่งโจทก์ไม่
คัดค้านแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวาร
เข้าเกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า นายเปิดได้ยกที่พิพาททั้งสองแปลงให้โจทก์จริง แล้ว
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่อไปว่า"เชื่อได้ว่าโจทก์ได้มอบให้นายนานสามีจำเลย
ครอบครองที่พิพาทแทนจริง เพราะโจทก์ไม่ได้ให้นายนานครอบครองแทนแล้ว คงไม่
กลับมาดูแลที่ดินของตนอีกทุกปี และเมื่อนายนานถึงแก่กรรมแล้วจำเลยได้ครอบ
ครองที่พิพาททั้งสองแปลงต่อมาถือว่าเป็นการครอบครองที่พิพาทแทนโจทก์ ปัญหา
ต่อไปว่าการที่นายนานไปแจ้งขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่พิพาททั้ง
สองแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการยึดถือทรัพย์สินแทนผู้ครอบครอง
ต่อไปหรือไม่ เห็นว่าเพียงแต่การไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ยังถือไม่
ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการครอบครองต่อโจทก์
เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 บัญญัติว่า"บุคคลใด

ยึดถือทรัพย์สินอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ครอบครอง บุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือได้ ก็แต่โดยบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่าไม่เจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนผู้ครอบครองต่อไป ฯลฯ" จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่า นายนาน หรือจำเลยได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ก็ต้องถือว่านายนาน และจำเลยยังคงยึดถือครอบครองที่พิพาทไว้แทนโจทก์ตลอดมา ฉะนั้นแม้นายนานและจำเลยทำประโยชน์ในที่พิพาทมาช้านานเพียงไรก็ไม่ได้สิทธิครอบครองโจทก์ย่อมเรียกร้องให้คืนที่พิพาทได้"

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>